III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

C. ANUNCIOS

C.2. Otros Anuncios Oficiales

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

ANUNCIO de la Diputación Provincial de Zamora, relativo al Acuerdo de 2 de octubre de 2026, de aceptación de la delegación de la gestión recaudatoria en vía ejecutiva de expedientes individualizados del Ayuntamiento de Castrogonzalo (Zamora). Expte.: 5967/2026.

El pleno de la corporación provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de octubre de 2026, adoptó con 24 votos favorables, ninguno en contra y una abstención, el siguiente:

ACUERDO

Primero.– La aceptación expresa por parte de la Diputación Provincial de Zamora de la delegación del Ayuntamiento de Castrogonzalo de la gestión recaudatoria en vía ejecutiva de:

Expediente 92/2022. Expediente sancionador por infracción de la Ordenanza de vertidos y depuración de aguas residuales de Castrogonzalo.

Segundo.– Publicar el acuerdo de aceptación de la Delegación y el texto íntegro del acuerdo del Ayuntamiento que se anexa al presente en el BOP y el BOCYL.

Tercero.– Comunicar el acuerdo de aceptación al Ayuntamiento que ha efectuado la delegación.

ANEXO

ACUERDO ESPECÍFICO DE DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA EN VÍA EJECUTIVA DE EXPEDIENTES INDIVIDUALIZADOS DEL AYUNTAMIENTO DE CASTROGONZALO EN LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

«El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales atribuye a las entidades locales determinadas facultades de gestión tributaria, así como las de recaudación de tributos y demás Ingresos de Derecho Público.

La complejidad que la realización de estas tareas comporta, y asimismo su relevancia dentro del más amplio ámbito de la Hacienda Local, aconsejan la utilización de fórmulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin prevé la normativa local aplicable.

Considerando conveniente la delegación de estas funciones en la Diputación Provincial y siendo conforme a Derecho dicha delegación en virtud de lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y en el artículo 106.3 de la Ley de Bases de Régimen Local (LRLHL), SE ACUERDA:

Primero: Objeto delegación.

El presente Acuerdo tiene como objeto la aceptación expresa por parte de la Diputación Provincial de los Expedientes de deuda individualizados que el Ayuntamiento sobre los correspondientes a Tributos u Otros Ingresos de Derecho Público, ya iniciados en vía ejecutiva mediante la correspondiente Providencia de Apremio; solicitando formalmente su gestión por parte del Ayuntamiento, que a continuación se detallan, al amparo de lo establecido en el Art. 106.3 de la Ley 7/ 85 de Bases de Régimen Local y el Art. 7 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia que se establecen en el presente acuerdo.

a) Recaudación ejecutiva de:

Expedientes sancionadores

Las sanciones, de los ingresos que proceden por ejecución subsidiaria de ordenes urbanísticas, de los ingresos procedentes de las plusvalías urbanísticas, de la tasa urbanística, del impuesto de instalaciones, construcciones y obras.

Segundo: Remisión de los expedientes.

El Ayuntamiento remitirá los Expedientes individualizados a la Diputación, por medios electrónicos y conforme a los formatos acordados, el expediente administrativo completo de cada deuda, incluyendo:

- Liquidación o documento que acredite la deuda.
- Notificación de la liquidación y acreditación del fin del periodo voluntario.

- Providencia de apremio debidamente notificada o intento válido de notificación. En caso de no haberse emitido, dicha Providencia será emitida por la Tesorería Provincial de la Diputación.

- Domicilio fiscal y, en su caso, bienes o derechos conocidos del deudor.

Tercero: Facultades de recaudacion en periodo ejecutivo, tanto de deudas por recibo como de Liquidaciones de Ingreso Directo y, en su caso, Autoliquidaciones, abarcando cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

- Dictar la providencia de apremio en recibos y resolver los recursos contra dicho acto administrativo, incluida la liquidación de los recargos del periodo ejecutivo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se dictará por el órgano competente de la de la Entidad Local delegante.

- Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

- Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

- Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

- Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

- Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

- Autorizar y presidir subastas.

- Acordar la suspensión del procedimiento.

- Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

- Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en los Registros Públicos.

- Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales, de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

- Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

- Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

Cuarto: Condiciones de la delegación.

a) La Diputación Provincial de Zamora ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que proceda, conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

b) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Zamora se atenderá al Ordenamiento Local y a la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Legislación reguladora de las Haciendas Locales, así como a la normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria prevista en el Art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

c) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza General de Recaudación correspondiente.

d) Las cantidades a que dé lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Zamora de las entregas y Liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

e) La devolución de ingresos indebidos que, en su caso, se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquidaciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

Quinto: Entrada en vigor y plazo de vigencia.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de Zamora, el día de su publicación y será válido para los expedientes concretos indicados, sin perjuicio de que se puedan firmar otros convenios específicos para otros lotes de deuda.

Su vigencia se extenderá y/o podrá resolverse por:

Su vigencia se extenderá y/o podrá resolverse por:

- Mutuo acuerdo de las partes.
- Cumplimiento o Incumplimiento de las obligaciones esenciales.
- Imposibilidad sobrevenida de su cumplimiento.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local.

Sexto: El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de Zamora a efectos de que por su parte se proceda a la aceptación de la delegación aquí conferida y, aceptada ésta, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad Autónoma para general conocimiento de acuerdo con lo previsto en el Art. 7.2 del TRLHL.

Contra el presente acto que pone o no pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:

Potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano provincial que dictó el acto impugnado, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, en la forma y con los requisitos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Directamente (sin necesidad de interponer previamente el recurso de reposición), recurso contencioso-administrativo ante la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Zamora, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, en la forma y con los requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si se hubiera interpuesto recurso de reposición y no se ha recibido resolución expresa de dicho recurso en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente al de su interposición, éste se tendrá por desestimado, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Zamora, en la forma y con los requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que la Diputación tendría que haber resuelto el recurso de reposición.

Cualquier otro que se estime procedente.

Zamora, 19 de octubre de 2026.

El Presidente de la Diputación de Zamora,
Fdo.: Javier Faúndez Domínguez

CV: BOCYL-D-22102026-205-41